

因農地不能共有之法令限制而借名登記之稅捐規避問題 —— 評最高行政法院109年度上字571號判決

報告人
財稅法一 林柏仲

課堂名稱：稅捐規避專題研究
授課老師：柯格鐘

大綱

- 1 前言與事實摘要
- 2 爭點一：所得於徵收階段和買賣階段所得是否實現？
- 3 爭點二：本判決有無重複課稅之疑慮？
- 4 爭點三：3兄弟就系爭抵價地之關係與所得類型之爭議
- 5 爭點四：本件有無稅捐規避？

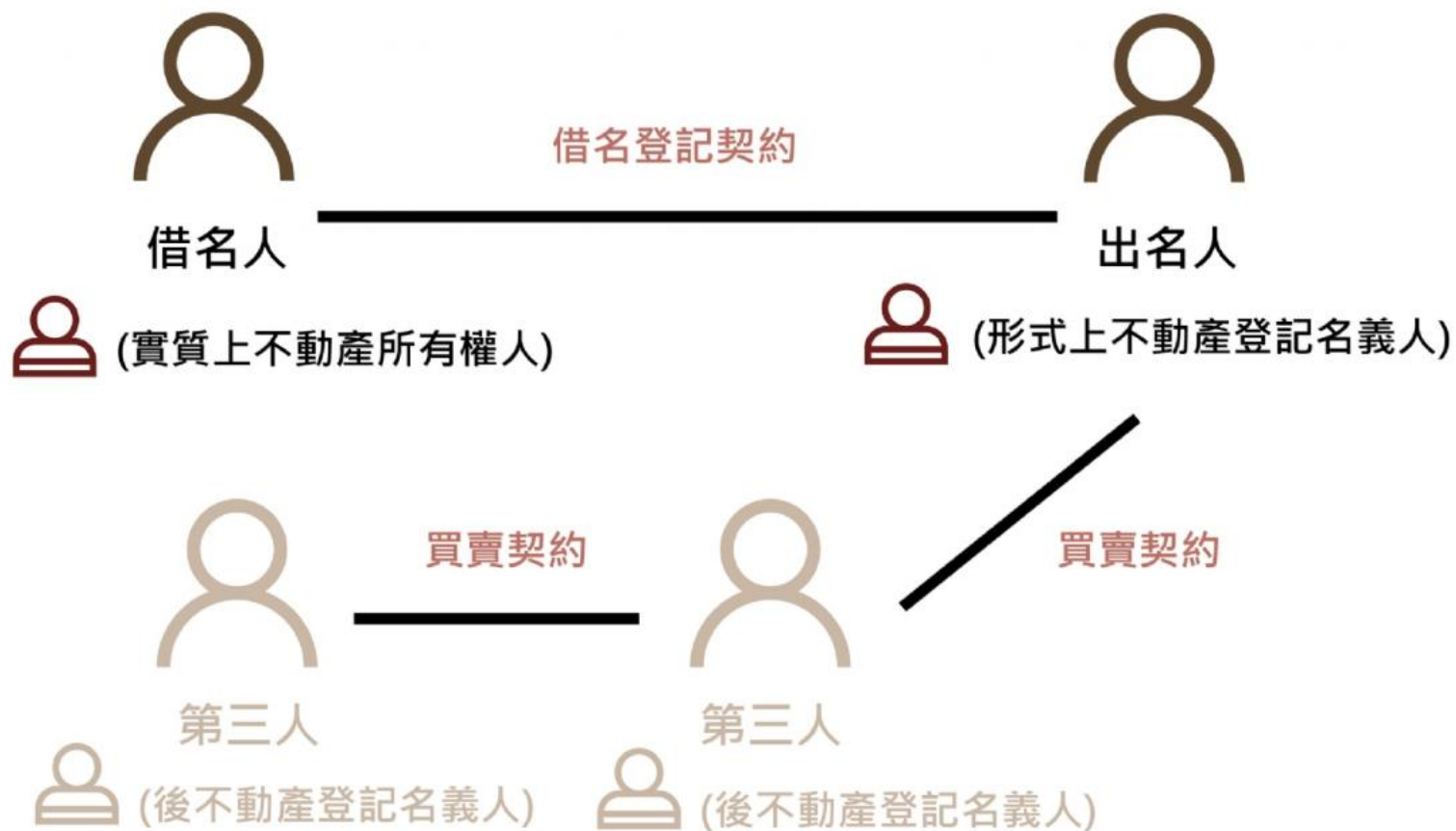


前言與事實摘要

INTRODUCTION / SUMMARY



前言



案例事實摘要

時間點	事實
67年	原告配偶蔡秀陽(甲)、蔡毛棕(乙)、蔡和雄(丙)，共同出資購買原農地
76年	三人簽訂協議書，約定以乙為登記名義人，處分須經3人同意，土地使用收益3人均分，賦稅由3人平攤。
98年	台北市區段徵收原農地，乙申請以抵價地抵付補償費，經台北市政府核准
99年4月	與宏普公司(A公司)簽訂買賣契約，將抵價地以總價278,000,000賣給A公司，A公司於99年3、4月間開立支票支付乙250,200,000，再由乙均分給甲、丙
99年8月	協議書作廢

案例事實摘要

時間點	事實
104年	乙登記為抵價地所有權人，隨後辦理所有權移轉登記給A公司，A公司之付尾款27,800,000，經台北市稅捐稽徵處以乙為納稅義務人核課土增稅，應納稅額為0，核發免稅證明。 財政部台北國稅局認為，甲非原農地之土地所有權人，卻自乙處獲得價款83,041,216元，核屬所得稅法第14條第1項第10類「其他所得」，未經原告於99年為甲生前所得合併申報，歸課原告99年綜合所得總額83,041,587元，綜合所得淨額82,725,587元，補徵應納稅額32,316,787元。 原告提起復查，復查決定變更核定原告漏報之其他所得為52,264.900元，追減其他所得30,776,316元(下稱原處分)，原告就原處分不利部分仍表不服提起行政訴訟。



爭點一

你憑「什麼」要我繳稅？

所得於徵收階段和買賣階段是否實現？



所得於徵收階段和買賣階段是否實現？

ChI 所得理論

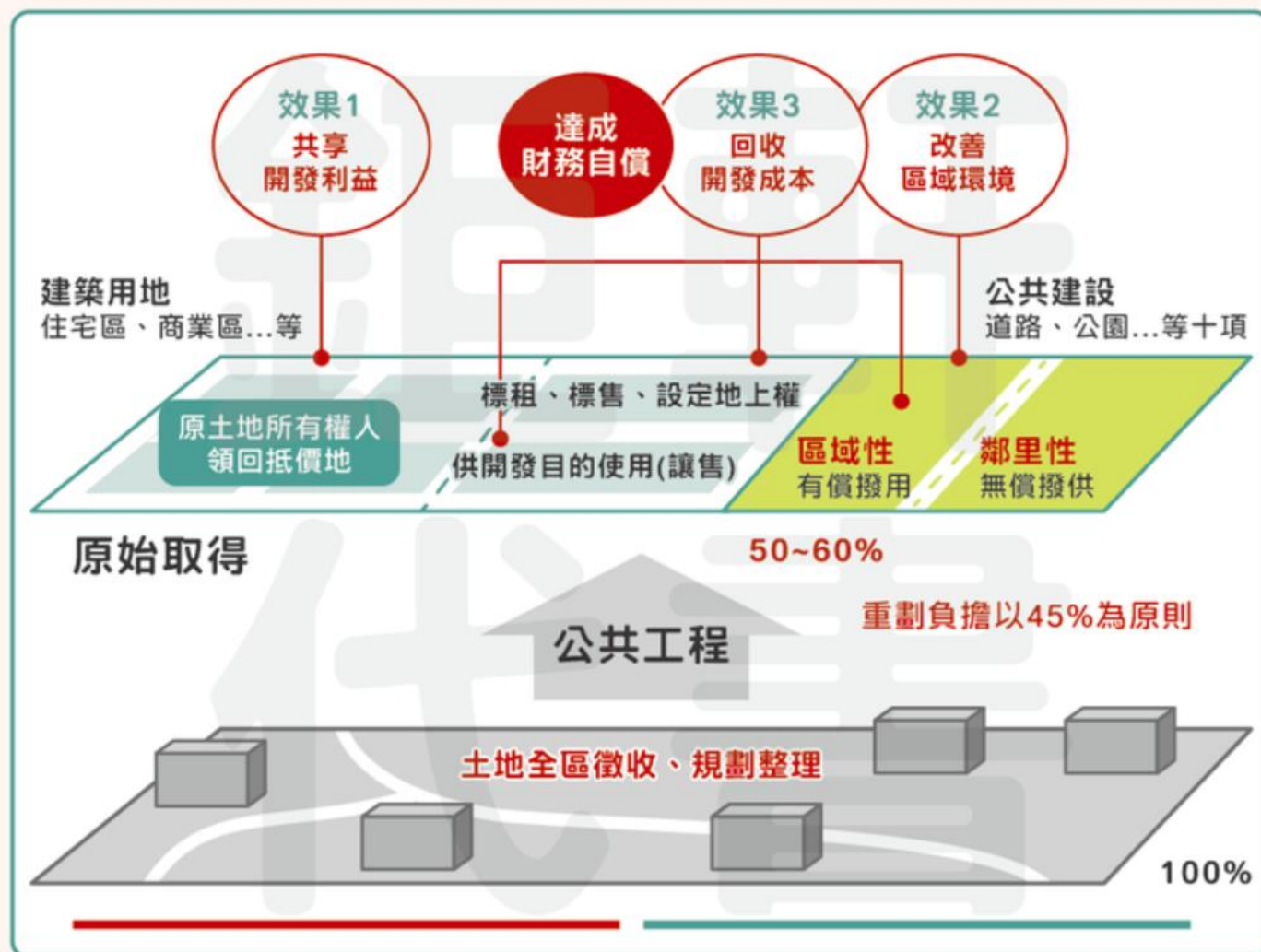
源泉理論

純資產增加說

市場所得理論

所得於徵收階段和買賣階段是否實現？

Ch2 於徵收階段所得有無實現？



所得於徵收階段和買賣階段是否實現？

Ch2 於徵收階段所得有無實現？

法規適用結果

所得稅

- 所得稅法4條1項16款
- 最高行政法院101年4月第2次庭長法官聯席會議決議

土增稅

- 土地稅法39-1條2、3項

結論

- 無須繳交所得稅、土增稅

所得於徵收階段和買賣階段是否實現？

Ch2 於徵收階段所得有無實現？

本文見解：此時無所得實現，
以所得理論判斷之

所得理論

→ 非所得

- 經徵收受領之補償費無固定源泉

純資產增加說

→ 非所得

- 補償費為因此使土地所有權人有財產上增加
- 僅獲有損失補償，係為填補損失

市場所得理論

→ 非所得

- 補償費非納稅義務人參與市場交易實現的成果
- 無營利意圖

所得於徵收階段和買賣階段是否實現？

Ch3 於買賣階段所得有無實現？

本文見解：此時有所得實現

借名登記契約之性質
98年度台上字第76號民事判決



納保法第5條立法理由 / 所得
理論之判斷



稽徵實務見解與本判決見解矛盾之處



爭點二

笑不出來的土地所有權人—
本判決有重複課稅之疑慮



本判決有重複課稅之疑慮

ChI 問題意識：出售抵價地之交易所得課稅流程

乙出售抵價地：課徵土增稅、
契稅

乙將價金分給甲、丙：屬
其他所得，課徵所得稅

重複課稅？

本判決有重複課稅之疑慮

Ch2 本文見解：本判決應有重複課稅

過去實務判決：
駁回原告重複課
稅之主張

本文見解：實務
理解錯誤、理由
不備

本件：原告未主
張重複課稅



爭點三

你的農地真的是你的農地？

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型



三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

ChI 三兄弟就系爭抵價地之關係

被上訴人主張：合夥

合夥的意義

98年度台上字第449號民事判決



共同出資係為耕作，耕作為共同事業，且甲直接參與耕作，屬合夥



甲、丙原始取得抵價地所有權

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

ChI 三兄弟就系爭抵價地之關係

上訴人主張：借名登記

從系爭協議書觀之，其僅對內約定如何分擔損益，並非以經營事業為目的，自非合夥，而為借名契約，故應類推適用民法委任規定。

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

ChI 三兄弟就系爭抵價地之關係

原審見解：具有經濟實質之共有關係

因土地法限制，無法登記共有
就農地成立共有之合意，為其
契約自由



抵價地以乙為登記名義人，但
甲、丙為連帶保證人，實質居
於共同出賣人地位，且價款確
實均分

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

ChI 三兄弟就系爭抵價地之關係

最高法院見解：借名登記，原審見解錯誤

我國採依民法758條採登記生效主義原農地買受時甲、丙既非登記名義人，則自始非原農地所有權人，甲、丙得取得抵價地1/3之價金，實際上是依系爭協議書表彰的權利義務而來，而非其本於所有權人出售土地而來。

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

Ch2 所得類型之不同主張

被上訴人主張：屬土地交易所得

所得稅法第4條第1項第16款規定
個人出售土地所得免納所得稅，所謂個人並不以登記名義人為限，但凡土地所有權人、共有人均屬之



其為合夥，故甲為原農地所有權人
毋庸登記即取得原農地所有權，故
於接獲核定發給抵價地通知時，即
原始取得系爭抵價地所有權，縱未
為抵價地登記名義人，亦無損其地
位

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

Ch2 所得類型之不同主張

上訴人主張：其他所得

甲自乙處取得之價金為借名登記契約債權之實現，故屬其他交易所得，參照最高行政法院101年度4月份第2次庭長法官聯席會議決議可知

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

Ch2 所得類型之不同主張

原審見解：經濟實質上屬土地交易所得

抵價地出售時，甲、丙為連帶保證人，實質居於共同出賣人地位，價款終局也由3人分配，從經濟角度，就是以相當於民法共有規定之意思為之

如何定性甲取得之價金，重點在於甲自乙處取得價款之生活事實，應以經濟觀察角度解釋



就經濟實質內涵，3人顯然礙於當時法令限制，無從將原農地登記為共有但仍就原農地成立共有關係之合意，基於契約自由，非法所不許



三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

Ch2 所得類型之不同主張

最高法院見解：其他所得

我國採所有權登記生效主義，甲、丙自始未取得所有權，其得請求價金係因協議書，而非該2人本於所有權人出售土地，非土地交易所得

三兄弟就系爭抵價地之關係及所得類型

Ch2 所得類型之不同主張

本文見解：依實質課稅原則，屬
土地交易所得

實質課稅原則與經濟觀察法之意義



本判決認為此處無實質課稅原則適用，惟說理不足



法律漏洞應修法填補而非變相將不利益轉嫁給納稅義務人



爭點四

口說無憑的約定？

本件有無稅捐規避？



本件有無稅捐規避？

ChI 稅捐規避之意義

稅捐規避判斷流程

稅捐規範
存在漏洞

濫用法律
形成自由

獲得不當
租稅利益

具租稅規
避之意圖

本件有無稅捐規避？

Ch2 原審/最高法院見解：無稅捐規避

蔡氏3兄弟就原農地，以及系爭抵價地，即原農地之經濟上變形之所有權，之所以產生法律形式與經濟實質脫節，純出於取得原農地時之法令限制，顯非取巧以規避租稅，同樣援用經濟觀察法，可判斷蔡氏3兄弟就原農地之經濟實質，即如系爭協議書所載，於稅法上適當被評價為所有權人，並就其交易所得課徵土地增值稅，免徵所得稅。

本件有無稅捐規避？

Ch3 本文見解：借名登記之動機並非皆出於稅捐規避，本件3兄弟僅係為規避舊土地法不得共有之限制

本件固然甲、丙隱藏於幕後，惟其係為規避舊土地法30條不得共有之限制，不可逕自認為構成稅捐規避，蓋借名登記契約不一定均出於減少稅捐負擔之動機，本件3兄弟一開始確實有共同出資，也沒有規避以所有權人身分應負擔之稅捐義務，亦有對稅捐負擔做出約定並有繳納稅捐，對於稅法上重要構成要件事實並無隱瞞，不能認此時構成稅捐規避行為。

Thank you for Listening



與談時間

